



PENETAPAN

Nomor 6847/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ACHMAD MURTADHO, S.HI. dan DITA PRATAMA, M.H, Advokat, beralamat di Jl. KH Mansyur RT 002 Rw 001 Kelurahan Tembok Rejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Desember 2021 dengan Nomor : 4576/Kuasa/12/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Malang Kab Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6847/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, yang telah dilangsungkan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) , Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 0236 / 012 / III / 2017 tertanggal 03 Maret 2017;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada Tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama , Kabupaten Malang. **Kemudian Tergugat pindah domisili di Tempat KOS yang beralamat Kabupaten Malang. (Omah Tawang Kost Putra)** pada awal bulan Januari Tahun 2021 selama 11 bulan hingga saat ini dan selama perpindahan tersebut tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Desember 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-21032018-0176 kutipan dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
 - 2) ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Desember 2020 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-04032020-0178 kutipan dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat dipertemukan di perusahaan yang sama di DEA BAKERY yang mana Penggugat sebagai Pegawai Administrasi sedangkan Tergugat pada bagian



produksi, kemudian hidup berumah tangga pada tahun 2017 dalam keadaan harmonis dan rukun sejak awal pernikahan. Namun sejak mendekati akhir tahun pada Tahun 2017 Penggugat telah mengandung Anak yang Pertama ANAK I. Keadaan tersebut membuat kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kesulitan perekonomian untuk memenuhi segala keperluan kelahiran anak pertama. Sehingga terjadilah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut. Atas percekocokan tersebut **Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi secara langsung** untuk membicarakan mengenai beberapa hal yang penting seperti persiapan kelahiran anak pertama, mengenai perekonomian Keluarga, serta kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Bahwa Tergugat menganggap permasalahan tersebut cukup diselesaikan melalui chat atau Whatsapp dengan Penggugat.

6. Bahwa atas permasalahan ekonomi yang dialami Penggugat dan Tergugat, Tergugat mencoba untuk mencari uang pinjaman atau berhutang melalui keluarga dari Penggugat, teman-teman dari Tergugat maupun Penggugat, bahkan meminjam uang pada aplikasi Pinjaman Online. Atas perbuatan berhutang dari Tergugat tersebut telah terjadi percekocokan dan permasalahan yang mempersulit kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan tersebut timbul yang disebabkan oleh beberapa sebab dan akibat dari perbuatan Tergugat yang sering berhutang diantaranya adalah :

- 1) Bahwa pada awal Tahun 2018 **Tergugat mempunyai tanggungan Motor Beat dengan angsuran 5 juta**, yang mana dari tanggungan tersebut Tergugat meminjam ke KUD untuk melunasinya, dikarenakan beberapa bulan Tergugat tidak dapat membayar ke KUD tersebut, maka Kakak Kandung Tergugat terlibat tuntutan tagihan KUD, sehingga Kakak Kandung Tergugat menagih kepada Penggugat;
- 2) Bahwa **Tergugat telah beberapa kali meminjam uang kepada Kakak Kandung Tergugat dengan sepengetahuan**



Penggugat, Kakak kandung Tergugat akhirnya sering menagih kepada Peggugat. Atas perbuatan berhutang Tergugat tersebut sering terjadi percekcoan dalam rumah tangga;

3) Bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada teman-teman kerjanya di DEA BAKERY, hal tersebut juga tanpa sepengetahuan Peggugat yang mengakibatkan Peggugat sering mendapatkan ancaman kekerasan dari beberapa teman-teman kantor DEA BAKERY karena sering terlambat membayar hutang dan bahkan tidak kunjung di bayar oleh Tergugat. Atas kejadian tersebut Peggugat merasa tertekan, terintimidasi dan merasa malu atas perbuatan Tergugat;

4) Bahwa Tergugat meminjam uang kepada aplikasi Pinjaman Online (pinjol), atas perbuatan tersebut juga mengakibatkan beberapa teman-teman kerjanya di DEA BAKERY ikut terlibat dalam ancaman penagihan pinjol. Sehingga perbuatan tersebut Peggugat dan Tergugat mendapatkan surat peringatan dari HRD untuk menyelesaikan pinjaman tersebut dan apabila masih terdapat hubungan dengan pinjol yang melibatkan teman-teman kerjanya di DEA BAKERY maka akan dipecat.

5) Bahwa pada tahun 2019 Tergugat menjual motor Beat dan menggantinya dengan membeli Sepeda Motor Vario yang baru dengan cicilaan motor sebesar Rp. 750.000,- per bulan, untuk melunasi motor tersebut Peggugat dan Tergugat mengumpulkannya dengan hasil gaji bersama-sama. Namun Tergugat juga masih meminta untuk pinjam uang kepada Mertua atau Orang Tua Peggugat.

7. Bahwa atas kebiasaan buruk Tergugat yang sering berhutang tersebut membuat keadaan ekonomi rumah tangga Peggugat dan Tergugat menjadi semakin sulit. Bahwa Peggugat sudah berkali-kali memperingatkan kepada Tergugat untuk menghentikan kebiasaan berhutang Tergugat, namun Tergugat sering bilang kepada Peggugat : “Lah kan Aku Hutang yo gawe awakmu yo ambek Anak!!!”. Bagi



Penggugat sendiri bahwa selama ini uang hasil kerja tersebut tidak digunakan untuk Anak namun lebih kepada untuk melunasi cicilan motor. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah memegang kartu ATM Tergugat, maka uang Tergugat tidak mengetahui untuk apa dan kemana uang tersebut. Bahwa dari kejadian tersebut hampir seluruh hutang Tergugat juga ditanggung oleh Penggugat.

8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus pada pertengahan bulan maret tahun 2020, hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin merenggang dan jarang berkomunikasi. Hingga kemudian saat berada di rumah bersama di , Kabupaten Malang yaitu ketika **Tergugat memegang HP Penggugat dan menemukan isi chat antara Penggugat dengan rekan kerja di DEA BAKERY yang bernama Pak Dian**. Dari isi chat tersebut Tergugat mendatangi kakak kandung Penggugat, dan mengadukannya atas perselingkuhan yang dilakukannya , Kabupaten Malang. Bahwa kakak kandung Penggugat menghubungi Penggugat untuk memastikan kebenarannya. Maka pada pertemuan tersebut Penggugat memang benar mengakuinya. Kemudian kakak kandung serta kakak ipar Penggugat menasehati Penggugat agar tidak mengulangi lagi dan kembali rukun dengan Tergugat;

9. Bahwa pada kemudian hari bulan Juni di tahun 2020 Penggugat dan Tergugat saat berada di rumah bersama di , Kabupaten Malang. Penggugat menemukan notifikasi dari HP Tergugat dan menemukan isi chat dan grup dari aplikasi khusus member/golongan sesama jenis dengan Tergugat. Sehingga ketika membuka aplikasi tersebut **Tergugat sempat chat bernesraan dengan teman Laki-lakinya**. Dan tanpa sepengetahuan Penggugat, isi chat aplikasi tersebut Tergugat juga sering berpergian dengan pria tersebut dengan mesra. Kemudian hari di tanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat mengenai kebenaran tersebut, lantas dijawab oleh Tergugat bahwa memang benar adanya bahkan Tergugat bilang sampai memegang bagian vital dari teman Prianya ketika sedang berboncengan. Bahwa atas kejadian tersebut



menjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan menjadi saling berbalas perselingkuhan masing-masing. **Sejak saat itupun Tergugat sudah mulai sering keluar Rumah tanpa pamit atau izin kepada Penggugat;**

10. Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat telah mengandung Anak yang 2 (Kedua) yang bernama ANAK II. Bahwa kemudian pada bulan Juli ketika Penggugat mengandung anak Kedua di usia 5 bulan, Tergugat membahas lagi mengenai perelingkuhan Penggugat dengan rekan kerjanya di DEA BAKERY, hingga **Tergugat mengumbarinya kepada seluruh keluarga Penggugat. Sehingga kembali terjadi percekocokan.** Tergugat juga melaporkannya kepada Owner DEA BAKERY, dan kemudian dipanggil oleh Owner DEA BAKERY untuk menjelaskan permasalahan rumah tangga tersebut. Setelah dipanggil dan datang, kemudian dilakukannya mediasi antara Owner DEA BAKERY, Penggugat, Tergugat, Ibu Kandung Penggugat, serta adik kandung Penggugat. Namun saat proses mediasi tersebut dilaksanakan di Pabrik DEA BAKERY Tergugat marah-marah dan mengatai Penggugat dengan berkata: **"Yang dikandung ini bukanlah Anak saya"** Perkataan tersebut disaksikan oleh Owner DEA BAKERY, Ibu Kandung Penggugat, serta adik kandung Penggugat. Dengan rasa kaget Ibu Kandung Penggugat menasehati agar berhati-hati dalam berucap. Bahwa setelah proses mediasi tersebut selesai Tergugat langsung pergi dan diam selama perjalanan;

11. Bahwa pada bulan Desember 2020 setelah melahirkan anak kedua yang bernama ANAK II, Penggugat telah kehilangan Ayah Kandung Penggugat di , Kabupaten Malang. Bahwa setelah kepergian Ayah Penggugat, Tergugat kembali membahas untuk pindah tempat tinggal dan memakai rumah kosong baru milik Ibu Kandung Penggugat yang terletak di Kromengan. Mengenai hal tersebut Tentu Ibu Penggugat dan Penggugat sendiri tidak menyetujuinya, dan mengakibatkan Tergugat marah-marah serta emosi. Kemudian di panggillah Kakak kandung Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat oleh



Penggugat agar dapat membantu untuk membicarakan mengenai izin perpindahan antara Penggugat dan Tergugat. Namun ketika datang Kakak kandung Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat, **Tergugat semakin emosi dan hendak bunuh diri dengan pisau dapur. Bahwa Tergugat merasa keinginan Tergugat tersebut tidak pernah disetujui oleh keluarga Penggugat.** Maka atas kejadian tersebut Penggugat, dan Ibu Kandung Penggugat, merasa kaget dan takut. Hingga pada akhirnya Kakak kandung Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat menyuruh Tergugat untuk memanggil keluarganya mebicarakan mengenai permasalahan tersebut. Yang kemudian ketika tiba di rumah , Kabupaten Malang, Keluraga dari Tergugat yaitu Orang Tua Tergugat mengajak Tergugat untuk Pulang ke Rumah Orang Tua Tergugat yang terletak di Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Pada saat itu juga **Tergugat telah pindah dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat,** Anak pertama dan Anak kedua di rumah , Kabupaten Malang, sedangkan Anak pertama dan kedua masih tetap tinggal bersama Penggugat dan juga Ibu Kandung Penggugat.

12. Bahwa alasan tidak disetujui oleh Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat atas keinginan Tergugat mengenai kepindahan atau mengontrak rumah untuk tinggal bersama Penggugat yaitu dikarenakan memang **tidak ada yang mengurus Anak-anaknya ketika Penggugat dan Tergugat masing-masing sedang bekerja.** Serta pula tidak ada biaya lebih untuk biaya kontrak, cicilan dan biaya kebutuhan Anak. Bahwa mengenai hal tersebut **Tergugat sempat memberikan solusi kepada Penggugat untuk membawa kedua Anaknya ANAK I dan ANAK II dengan menitipaknnya ke Panti Asuhan,** sehingga membuat hati Penggugat merasa jengkel dan marah kepada Tergugat;

13. Bahwa mengenai nafkah kepada Penggugat dan juga kedua Anaknya ANAK I dan ANAK II, Tergugat memberikan nafkah telah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya di tahun 2020 dan sudah jarang diberikan oleh Tergugat semenjak Tergugat pergi dari rumah , Kabupaten Malang. Bahwa **Tergugat sudah tidak lagi menafkahi**



semenjak Bulan September, Oktober, Nopember, dan Desember Tahun 2021. Bahwa selama bulan September, Oktober, Nopember, dan Desember Tahun 2021 segala sesuatu mengenai kebutuhan rumah tangga, perlengkapan kebutuhan anak makan, mandi, baju serta biaya sekolah anak pertama ANAK I dibiayai oleh Penggugat dengan uang sendiri. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat namun tidak dijawab oleh Tergugat bahkan Tergugat menjawab dengan selalu meminta BPKB Motor vario.

14. Bahwa Tergugat selama bulan desember 2020 hingga kini desember 2021 **tidak ada itikad baik Tergugat untuk memperbaiki hubungan keluarga suami-istri hingga bertemu dengan Anak-anaknya ANAK I dan ANAK II.** Bahwa sudah sering dilakukan ajakan dari Penggugat kepada Tergugat untuk bertemu dengan Anak-anaknya ANAK I dan ANAK II dengan memberikan contoh kecil seperti pulang kerja sekedar mampir kerumah mengantarkan anak mengaji, menengok Anak ngaji atau bersekolah namun jawaban Tergugat selalu berdalih ada rasa sungkan bertemu dengan Ibu Kandung Penggugat;

15. Bahwa pada awal bulan Januari 2021 semenjak kepergian Tergugat dari rumah , Kabupaten Malang, **keluarga Penggugat sudah melakukan komunikasi untuk mempertemukan kedua orang tua Penggugat dan juga orang tua Tergugat namun Orang Tua Tergugat tidak ada respon ajakan pertemuan, jawaban, bahkan sekedar menanyakan kabar cucunya** serta pula pihak keluarga atau orang tua dari Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjunginya di rumah , Kabupaten Malang. Sehingga bagi Penggugat memang sudah tidak ada lagi usaha dari Tergugat untuk memberikan harapan mendamaikan dari kedua belah pihak dari Tergugat sendiri bahkan dari orang tua Tergugat;

16. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;



17. Bahwa sejak bulan September Tahun 2021 hingga Saat ini bulan Desember 2021 Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun bathin serta Tergugat juga tidak memberikan nafkah hadhanah atau pemeliharaan kepada kedua Anaknya ANAK I dan ANAK II;

18. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

19. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

20. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan;

21. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat;
2. **Menceraikan** perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;



4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) secara sah dan patut atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- 1) ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Desember 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-21032018-0176 kutipan dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2018 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- 2) ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Desember 2020 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-04032020-0178 kutipan dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (Empat) diatas dengan sejumlah uang sekitar Rp. 3.000.000,- Terbilang (Tiga Juta Rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut telah beranjak usia dewasa atau dapat hidup mandiri.

6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 Nomor 6847/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi namun tidak patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan Tergugat tidak dikenal dialamat tersbeut;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan, sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup mencari alamat Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 6847/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Penggugat tidak sanggup mencari alamat Tergugat dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 Penetapan Nomor 6847/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 6847/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **05 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadilakhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ISTIANI FARDA** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. ISTIANI FARDA
Hakim Anggota II,

Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP Kuasa | : | Rp. | 10.000,- |

Halaman 12 Penetapan Nomor 6847/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	405.000,-
(empat ratus lima ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)